

SINIESTRO N° 01-01-02357057

En la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe a 20 días del mes de diciembre de 2023, entre la Sra. Mayra Vanesa Torres DNI N° 23061889 con domicilio en Pasaje Aymará N° 8028 de la localidad de Rosario, provincia de Santa Fe, por una parte, y por la otra SAN CRISTOBAL SEGUROS, con domicilio legal en la calle Italia 620, de la ciudad de Rosario, por la otra, convienen libremente en celebrar el presente convenio con relación al accidente de tránsito y de acuerdo a las cláusulas que se enuncian a continuación:

Primera: El presente acuerdo tiene por objeto indemnizar todas las consecuencias del accidente ocurrido el día 19/02/2023 en Pje Aymara 8021 de la localidad de Rosario, provincia de Santa Fe, protagonizado por el vehículo marca Ford Ecosport dominio EJM672 asegurado por Andrea Elda Robba y conducido al momento del hecho por Martin Sebastian Camargo, asegurado en SAN CRISTOBAL SEGUROS según póliza n° 01-01-01-31013361.

Segunda: La Sra. Mayra Vanesa Torres, al efecto de un avenimiento de partes, ajusta su pretensión resarcitoria por los daños materiales ocasionados en el vehículo marca Suzuki Fun dominio GDS360 en su carácter de titular registral, poseedor o usuario damnificado, por todo tipo de gastos pasados, presentes y futuros, lucro cesante pasado y futuro, incapacidad psicofísica, pérdida de chance, daño psicológico, daño moral e intereses, por cualquier otro daño de carácter patrimonial y/o extrapatrimonial y por todos los perjuicios sufridos en el hecho indicado anteriormente, reclamados o no, especificados o no, en la suma total y única de pesos \$90.000.- (Pesos Noventa Mil) entendiéndose reparado de forma integral y total el daño sufrido, y dejando expresa constancia de que lo solicitado constituye una justa composición de derechos e intereses.

Tercera: SAN CRISTOBAL SEGUROS en su condición de aseguradora del vehículo descripto ut-supra y como citada en garantía acepta lo ajustado en la cláusula segunda, al solo efecto de llegar a un avenimiento y sin que ello signifique reconocimiento alguno de responsabilidad y/o culpa por parte del asegurado, conductor y/o aseguradora.

Cuarta: La Sra. Mayra Vanesa Torres solicitan que SAN CRISTOBAL SEGUROS abone la suma indicada en la cláusula segunda dentro de los treinta días hábiles de firmado el presente mediante transferencia bancaria a la cuenta titularidad de la misma, CBU 0070220330004028027567 aceptando que el comprobante de transferencia bancaria emitido por el banco tendrá el valor probatorio por las sumas transferidas a su favor por San Cristóbal Seguros. La acreditación de las transferencias bancarias se considerará como suficiente recibo y carta de pago.

Quinta: Una vez recibido el pago citado, la Sra. Mayra Vanesa Torres, en el carácter invocado, nada podrá reclamar a Andrea Elda Robba y/o a Martin Sebastian Camargo y/o a SAN CRISTOBAL SEGUROS en su carácter de aseguradora citada en garantía, bajo ningún concepto, por el accidente de tránsito más arriba indicado, renunciando a toda acción civil, criminal y/o administrativa que hubiesen iniciado o que pudieren iniciar por el mismo.

Sexta: La Sra. Mayra Vanesa Torres manifiesta expresamente que no se encuentra en situación de necesidad, debilidad psíquica o inexperiencia, previstas en el Art. 332 del Código Civil y Comercial; que comprende con claridad cada una de las cláusulas del presente convenio y por lo que renuncia a todo planteo de nulidad, modificación o rescisión del presente acuerdo.

Séptima: Se deja expresa constancia que, en caso de incumplimiento por cualquiera de las partes, la mora se producirá de pleno derecho, sin necesidad de interpelación judicial y/o extrajudicial alguna.

Octava: Las partes renuncian a cualquier fuero de excepción que les pudiera corresponder y se someten a la jurisdicción de los tribunales ordinarios de la ciudad de Rosario fijando domicilio a los efectos legales en los lugares más arriba citados.

En prueba de conformidad de todas las partes vinculadas se firma el presente acuerdo en la ciudad de Rosario, Santa Fe a los 20 días del mes de diciembre del año 2023.-

Firma

Aclaración.....

DNI.....